ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހަކަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިފާޒަތްކުރުމާއި ދުރާލާ އިހުތިޔާޠުކަން ކަނޑައަޅައި، ހައްޤުގެ ނިސްބަތުން ބަލައިގެން، ހިފެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑު ޝަރީޢަތުގެ އަމުރުގެ އިތުރުން ގަޑިއެއް ނިސްބަތުން މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަރުދިލުކަން ފެއިފާއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫހިޔާގެ، ސަޢުދުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އުނިމާ، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދައުވާކުރެވިފައެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވުނީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސަޢުދުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާ ތަރުޖަމާކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިބް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާކަން ތަރުޖަމާކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މިހެން ދާންވެސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކީ ކާކުކަން ހާމަނުވާގޮތަށް އަޑު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ފޮނުވައިދޭ ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-(B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހެޅުން ހިމާޔަތް ފިޔަވަޅުތަކާ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރު ހުރިކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާ ނަމަވެސް، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ސަބަބުތައް ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، ހެކިވެރިންގެ ވަކިވަކި ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ؛

2. ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ޖަލްސާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާ ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ދިފާޢުގެ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ވާތީ، ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ހެކިވެރިޔާ ސިއްރުކުރުމަށް ކުރާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަފްސާއި އަބުރާއި މުދަލާއި ހަމަޖެހުމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮތް ސާބިތުކޮށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމާއި، ހެކިވެރިޔާ ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދެވޭނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ބިންގާ ބިނާކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ސަބަބުތަކެއް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމުގެ ހެކި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތުގެ ކޮޅުގައި ހުރިކަމަށް؛

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެއް ކަމަށް ވީހިނދު، އެ ޙައްޤު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތުން މަޙްރޫމުނުކޮށް، ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤު ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް ބަރާބަރު ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު އެއްކޮށް ނުވާނެ ކަމާއި، ދެ ޙައްޤު މެދުގައި ބެލެންސް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް؛

4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރަނީ ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް، ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސް ދެވެނީ ސިއްރުގައި ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަކަށް ބަލާ ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާތީ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހަމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާލަތެއް ނިސްބަތްކޮށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަމަށް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަރަޙައްދު ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފަށް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިސްތިސްނާ އަދި ހިސާބު އުސޫލުތަކެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން މިބި މަޢުލޫމާތު ނުސާފުވުމަކީ ވަޒީފާގައި އަސަރުކުރި ތަން ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނިސްބަތްކޮށް އުޞޫލަކަށް ބަލައިގެން އިޙްތިމާލު އުޞޫލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޚަޠަރު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދުވާ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް، އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ވަޒީފާގެ ބެލެހެއްޓުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ނުރައްކަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބައްލަވާފައިވާ ކަންކަމާ ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރުގެ ދަށުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ރައްދުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަރީފުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ. ރ. ޝާމިލުވެވަޑައިގެން، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހުކުމް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައިގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާރުގަދަ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަކިވަކި ސަބަބުތަކުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ބަހާސްކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުނުކަމުގައި ފަސޭހަކަމާ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-149 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ނުރައްކަލާއި ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަފްޞީލް ހިނގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައިގައި ދިނުމުގެ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި މީހާގެ ކަމަށް ފަސޭހަކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ ހިސާބުގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިފަ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކީ އަޑީގެ ނުރައްކަލެއްކަމަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްކަމުގެ ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ބާރުގެ ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނޫނީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިޔާލީ ނުވަތަ ބޭރުފުށުން ބަލާއިރު ހީވާ ނުރައްކަލެއް ނޯންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އެކަށީގެންވާކަމުގައި ބަލާނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފުދޭނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ބަރުދަނެއް އެޅުމަކީ ހެކި ގޮތަށް ކުރާނަމަ، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެސްދޭން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ޝަރީޢަތަށް ދެނެގަތޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބާރުނަގަކުން ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުންތަކުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވެފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބާރުދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިވަކިން ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބަޔާންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ހާލަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބޮޑު ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގައިދުރުކުރުވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ނުރައްކަލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ނުވަތަ ނުރައްކަލަކަށްވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓިމިޑޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ހާލަތު ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮޕަރޭޝަނަކަށް އޮތް ވަކި ހާލަތު ނުރައްކަލެއް ބެލުމަކުން ތަޙްޤީޤު ނުކުރެވޭ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަށުން އުފެދިފައިވާ މިފަދަ ސިފައެއް ހުރި ބައެއްގެ ނިސްބަތުން އާދެވޭނެ ބޮލުގައިވެސް ބަލަން ކަމުގައިވޭ، އެ ބަލަން އުފެދުމުގެ ދުވަސްވަރު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދަނޑިވަޅެއް ދެއްކެންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ ޙައްޤު އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން، އެންމެ މަސްލަޙަތު އޮތް ނުރައްކަލާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތުގެ ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަހަމަކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ސިފަތަކާ މީޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހަނިކުރެވިގެން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރާ އެންމެ މަސްލަޙަތާއި ޢަދާލަތުގެ ދަށުން، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓިމިޑޭޝަނާއި މަޖުބޫރުކުރުމާ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިބަސް އޮޅުވާލުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވުން، އިންޓިމިޑޭޝަން މަޖުބޫރުކުރި ދަށުގެ އާންމު މަސްލަޙަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލައަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާއި ގުޅުން ނިސްބަތުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ތެރެއިން ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއެކަށައަޅާކަމަށް ބެން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކާއެކަށައަޅާކަމަށް ބެން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަކަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވެއެވެ.)